

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-000사업소-009

제 목 물품구매계약 및 수주공사 인지세 납부 미흡

관계부서 000사업소

조치부서 000사업소

내 용

1. 업무개요

회사는 경상정비공사, 계획예방정비공사, 개보수공사와 대외공사 등 각종 공사 수주 계약, 공사 수행과 지원을 위한 물품의 제조·구매 계약 체결 시 작성하는 도급 또는 위임에 관한 전자·비전자문서에 대해 「인지세법」 및 「세무업무처리기준」에 따라 인지세를 납부하고 있다.

2. 판단기준

「인지세법」 제1조, 제3조와 같은 법 시행령 제2조의3에 따라, 「건설산업기본법」 제22조에 따라 작성하는 도급문서, 「전기공사업법」 제12조에 따라 작성하는 도급문서, 「정보통신공사업법」 제26조에 따라 작성하는 도급문서, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조 등에 따라 작성하는 도급문서에는 아래 [표 1]과 같이 인지세를 납부하여야 한다.

[표 1] 「인지세법」상 과세문서 및 세액 발체내역

과세문서	기재금액	인지세
1. 부동산·선박·항공기의 소유권 이전에 관한 증서 2. 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것	기재금액이 1천만 원 초과 3천만 원 이하	2만 원
	기재금액이 3천만 원 초과 5천만 원 이하	4만 원
	기재금액이 5천만 원 초과 1억 원 이하	7만 원
	기재금액이 1억 원 초과 10억 원 이하	15만 원
	기재금액이 10억 원을 초과하는 경우	35만 원

「인지세법」상 과세대상 문서 중 도급문서는 「민법」 제664조(도급의 의의)에 따라 당사자일방이 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정한 문서를 의미한다.

또한, 대법원 판례(대법원 1987. 7. 21. 선고 86다카2446, 대법원 1996. 2. 28. 선고 94다42976)에 의하면, ‘제작물의 성질이 대체물이면 매매로, 대체물이 아니면 도급’으로 판단함에 따라, 물품구매계약에 있어 구매물품이 ‘대체물’이면 매매계약에 해당하므로 인지세를 납부하여야 할 도급계약으로 보지 않는다.

따라서, 「세무업무처리기준」 제30조에 따라 인지세법상 과세문서를 작성하는 부서는 「인지세법」이 정한 바에 따라 인지세를 납부하고 같은 기준 제31조에 의거, 인지수불대장을 비치 및 기록 관리하여야 하며, 해당 대장에는 인지세 납부연월일·과세문서명·납부세액 및 취급자를 명기하여야 한다.

이와 더불어, 「수주계약대장 인지세납부 시스템개선 알림 및 대외공사 인지세 납부 철저」(☎♠♥-3258, 2021. 5. 26.)에 따라, 인지세납부 누락이 발생하지 않도록 처(실)·사업소별 주기적 인지세 납부현황 점검과 수주계약 생성·결재 시 입력·증빙 확인을 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 000사업소는 감사대상기간(2021. 1. 25.~2023. 12. 31.) 동안 아래 [표 2]와 같이 수주공사 2건에 대해 계약체결 시 인지세를 미납하였다.

[표 2] 수주공사 인지세 미납 내역

(단위 : 원)

구분	계약대장번호	계약건명	발주자명	계약일자	계약금액	인지세 미납금액
1	2022100191-000	#2 GT OFFM FLANGE 누설 복구공사	◆▣♥♣	2021. 9. 15.	**, ***, **	20,000
2	2022100499-000	SSS CLUTCH 부하조정 기술지원	♥♣●%	2022. 5. 16.	**, ***, **	20,000
합 계						40,000

그리고 아래 [표 3]과 같이 물품구매계약을 체결하면서 인지세 과세대상
도급계약이 아님에도 인지세를 과오납부하였다.

[표 3] 물품구매계약 인지세 과오납부 내역

(단위 : 원)

구분	계약대장번호	계약건명	계약일자	계약금액	인지세 납부금액
1	R102101898	체인블럭 외 107종	2021. 3. 12.	**,***,***	10,000
2	R102103102	[@◆▶ 소상공인 지역제한] SOUND LEVEL METER 외 8종	2021. 4. 12.	**,***,***	20,000
3	R102103198	[@◆▶ 소상공인 지역제한] 스트로보택 외 18종	2021. 4. 12.	**,***,***	20,000
4	R102103250	옷장 외 31종	2021. 4. 12.	**,***,***	35,000
5	R102103699	[@◆▶ 소상공인 지역제한] 안전벨트, 안전대 외 47종	2021. 4. 22.	**,***,***	20,000
6	R102103889	콤비네션 렌치 외 282종	2021. 4. 22.	**,***,***	20,000
7	R102104421	각목 외 17종	2021. 5. 3.	**,***,***	10,000
8	R102107555	교육용 탁자 외 8종	2021. 8. 12.	**,***,***	10,000
9	R102108571	[@◆▶ 소상공인 지역제한] 콤비네션 렌치 세트 외 357종	2021. 9. 28.	**,***,***	20,000
10	R102108572	지퍼백 외 164종	2021. 9. 28.	**,***,***	20,000
11	R102110113	PPC200 외 1종	2021. 10. 29.	**,***,***	10,000
12	R102110575	마스크 외 36종	2021. 11. 9.	**,***,***	10,000
13	R102110697	HRSG Baffle 자재	2021. 11. 12.	**,***,***	10,000
14	R102111076	방진마스크 외 21종	2021. 11. 19.	**,***,***	10,000
15	R102111089	절삭유 외 21종	2021. 11. 19.	**,***,***	10,000
16	R102203193	책상(우수조달) 외 7종	2022. 4. 19.	**,***,***	10,000
17	R102208857	책상(우수조달) 외 6종	2022. 9. 14.	**,***,***	10,000
18	R102210731	[●☎◆▶\$ 소상공인 지역제한] SOUND LEVEL METER 외 5종	2022. 11. 10.	**,***,***	10,000
19	R102212474	[●☎◆▶\$ 소상공인 지역제한] 실린더 게이지 외 14종	2022. 12. 26.	**,***,***	20,000
20	R102303084	[●☎◆▶\$ 소상공인 지역제한] 진동센서 교정기	2023. 4. 5.	**,***,***	10,000

구분	계약대장번호	계약건명	계약일자	계약금액	인지세 납부금액
21	R102305600	[@◆▶ 소상공인 지역제한] MOLYKOTE(몰리코트) 외 114종	2023. 5. 18.	**,***,***	10,000
22	R102306372	semiconductorpaints외4종	2023. 6. 2.	**,***,***	10,000
23	R102306907	안전모 외 31종	2023. 6. 16.	**,***,***	10,000
24	R102306992	보온매트 외 2종	2023. 6. 16.	**,***,***	10,000
25	R102307177	증기터빈 파열판 정비용 발판	2023. 6. 21.	**,***,***	10,000
26	R102309847	[@◆▶OOO시소상공인지역제한]작업등외8 7종	2023. 9. 25.	**,***,***	10,000
27	R102311546	방진마스크 외 28종	2023. 11. 1.	**,***,***	10,000
합 계					365,000

또한, 감사대상기간동안 수주공사 도급계약서, 물품제조·매매 등 계약서 작성 시 납부한 인지세 내역에 대해 「세무업무처리기준」 제31조에 따라 인지수불대장에 명기하여 기록 관리하여야 하나 인지수불대장을 별도로 비치 및 관리하고 있지 않았다.

관계부서 의견 OOO사업소는 물품구매계약 및 수주공사계약 체결 시 인지세 납부, 인지수불대장 비치 및 관리에 미흡한 점을 인정하고, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 OOO사업소장은

- ① 물품구매계약 및 수주공사계약 인지세 납부 절차 준수를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 미납한 수주공사 인지세를 납부하시고, 과오납부한 물품매매계약 인지세는 환급 신청절차를 거쳐 회수하시기 바라며, (시정)

③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
OOO사업소	대리	MGB	계약 담당	2021. 3. 13. ~ 현재	물품구매계약 인지세 납부 업무 소홀	기조치 No.008